МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 09 дугаар сарын 26 № 07/31 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Д.СУМЪЯАБАЗАР ТАНАА

Комисст хандаж “ЛГБТ Төв” Төрийн бус байгууллагаас 2022 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх зөрчсөн талаар гомдол, мэдээллийг ирүүлсэн.

Уг гомдолдоо Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Д.Сумъяабазарт хоёр удаа буюу 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр, мөн оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр тэгш эрхийн алхалт хийх мэдэгдэл гаргасан. Гэтэл 2022 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдөр манайд ирүүлсэн хариу албан бичигт “Хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж буйтай холбогдуулан ...үзэсгэлэн худалдааг 2022 оны 08 дугаар сарын 23-30-ны өдрийн хооронд зохион байгуулах тул танай мэдэгдлийг бүртгэх боломжгүй болно.”, мөн 2022 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр ирүүлсэн хариу албан бичигт “Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын аялал жуулчлалын өдрүүд арга хэмжээг 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-04-ний өдрүүдийн хооронд Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулахаар бүртгэсэн тул танай мэдэгдлийг энэ арга хэмжээтэй давхцуулан бүртгэх боломжгүй гэсэн... Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан үндэслэлийн дагуу түүнийг бүртгэхээс татгалзсан шийдвэр гаргах эрх хэмжээ Засаг даргад олгогдсон байтал Тамгын газраас тухайн арга хэмжээг бүртгэхээс татгалзсан шийдвэр гаргасан нь үндэслэлгүй байна...” гэжээ.

Хүн бүрийн нэр төр, хүний эрхэм чанарын салшгүй нэг хэсэгт бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн илэрхийлэл бөгөөд ЛГБТИК+ хүмүүс нь хүний эрхийн зорилтот бүлгийн нэг юм. Монгол Улсад 2009 оноос эхлэн “ЛГБТ Төв” төрийн бус байгууллага нь бэлгийн болон хүйсийн цөөнх болох лесбиян, гей, бисексуал, трансжендэр, интерсекс ЛГБТИК+ хүмүүсийн хүний эрх тэр дундаа иргэний болон улс төрийн эрх, эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийг хамгаалах, хангах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийгэмд үйлчилдэг, ашгийн бус байгууллага болно. Тус төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулж буй тэгш эрхийн алхалт нь ЛГБТИК+ хүмүүс нь бусдын адил эрх чөлөөтэй, нэр төр, эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна, бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн илэрхийллээс хамаарсан ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэлд өртөх ёсгүй гэсэн үзэл санааны дор нэгдэн, тайван замаар, хүчирхийллийн бус аргаар үзэл бодлоо илэрхийлж буй хэлбэр юм.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна.”, Арван зургадугаар

150070232
D:\2022 on\A4. month9.docx

зүйлийн 16 дахь заалтад “итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Жагсаал, цуглаан хийх журмыг хуулиар тогтооно.” гэж Монгол Улс иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулж өгсөн. Мөн Эрүүгийн хуулийн 14.1 дүгээр зүйлд ялгаварлан гадуурхах үйлдлийг гэмт хэрэг хэмээн хуульчилж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсэгт хүнийг ...бэлгийн, хүйсийн чиг баримжаа, эрүүл мэндийн нөхцөл байдлаар нь ялгаварлан гадуурхаж эрх, эрх чөлөөг нь хязгаарлах, мөн зүйлийн 2.3-т албан тушаалтан албаны чиг үүрэг,бүрэн эрх, нөлөөг урвуулан ашиглаж үйлдсэн бол торгох, зорчих эрхийг хязгаарлах болон хорих ялаар шийтгэхээр заасан байна.

Монгол Улсын нэгдсэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 21 дүгээр зүйлд “Тайван хуран цуглах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө. Энэхүү эрхийг эдлэхэд ардчилсан нийгэмд үндэсний буюу нийгмийн аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах, эсхүл бусдын эрх, эрх чөлөөг хамгаалах эрх ашгийн үүднээс хуулийн дагуу тогтоосноос өөр хязгаарлалт хийж болохгүй.” гэж заасан. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын оролцогч улсууд нь итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг бүхэлд нь хүндэтгэн сахих хууль зүйн үүрэгтэй болно.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор “Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал” (Хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ыг батлан хүний эрхийг хамгаалагч аливаа нөлөөлөл, халдлага, сүрдүүлэг, дарамт заналхийлэлгүйгээр ажиллах үед Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын үзэл санаа бүрэн биелэх боломжтойг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тус тунхаглалын 1 дүгээр зүйлд “Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй.” гээд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлж, 5 дугаар зүйлд “Хүний эрх, эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах зорилгоор хувь хүн үндэсний болон олон улсын түвшинд ганцаараа буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж:

a) Тайван замаар уулзалт, цуглаан хийх;

b) Төрийн бус байгууллага, эвсэл холбоо, бүлэг байгуулах, тэдгээрт нэгдэх, оролцох;

c) Төрийн бус байгууллага болон засгийн газар хоорондын байгууллагатай харилцах эрхтэй байна” гэж заажээ.

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталснаар хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулсны төлөө амь нас, бие махбодод нь халдах, заналхийлэх, дарамт шахалтад өртөх явдлаас хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, үйл ажиллагааг нь дэмжих эрх зүйн үндэс бүрдсэн.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д “хүний эрх хамгаалагч” гэж ганцаараа, эсхүл бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байгаа, түүнд оролцож байгаа хүнийг, мөн зүйлийн 4.1.2-т “хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа” гэж хүний эрх, эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжиж, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйн эсрэг хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үзэл бодлоо илэрхийлж, олон улсын эрх зүйн

нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг хүндэтгэж, аливаа хэлбэрээр хүний эрхийг хамгаалахыг, мөн зүйлийн 4.1.3-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг, мөн зүйлийн 4.1.4-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх" гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй, эсхүл эрх, эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан байна.

Түүнчлэн хуулийн 9 дүгээр зүлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх;
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх;
- шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- хуульд заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх;
- хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.

Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Гудамж, талбайд жагсаал, цуглаан хийх тухай мэдэгдлийг сум, дүүргийн Засаг даргад өгч бүртгүүлнэ. Жагсаал, цуглаан хийхээр төлөвлөсөн гудамж, талбай нь хоёр буюу түүнээс дээш сум, дүүргийн хилийн цэст хамаарах газар нутгийг хамарч байгаа бол мэдэгдлийг аймаг, нийслэлийн Засаг даргад өгч бүртгүүлнэ.", Монгол Улсын Засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 67.5-д "Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын дарга, Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албаны дарга эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тушаал гаргаж, тогтоосон журмаар үйлдсэн тамга, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ." гэж заажээ. Мөн Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт жагсаал цуглааныг бүртгэхээс татгалзах үндэслэлийг тодорхойлсон байна.

Гэвч нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас "ЛГБТ Төв" төрийн бус байгууллагын тэгш эрхийн алхалтыг бүртгэхээс татгалзсан хариу өгсөн албан тушаалтан нь Жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан Засаг дарга жагсаал цуглаан хийх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч бүртгэсэн эсэхээ бичгээр мэдэгдэнэ гэж хуульчилсныг зөрчсөн байна. Түүнчлэн энэ үйлдэл нь хүний эрхийн суурь зарчим, хэм хэмжээ нийцэхгүйн сацуу хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, үйл ажиллагаа явуулахад нь хүндэтгэлтэй хандах, боломж бүрдүүлэх төрийн байгууллагын үүргээ биелүүлээгүй гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

Иймд ЛГБТИК+ хүмүүсийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хуулийн хүрээнд ажилладаг "ЛГБТ Төв" төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин, тэгш эрхийн төлөөх алхалт хийх боломжийг бүрдүүлэхийг Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний

Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ